

房屋买卖合同中，中介人消极履行如实报告 义务致买受人受损，应承担补充赔偿责任

—— 彭某、赵某诉黄某等房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院(2023)鄂28民终2426号民事裁定书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 彭某、赵某

被告(上诉人): 某营销公司

被告：黄某、某房地产开发公司、向甲、向乙、谭某

【基本案情】

2019年，某房地产开发公司将位于某小区x幢×单元1层1-101号房出售给 黄某，并办理了网签，但未办理过户登记。2021年，彭某、赵某通过上网搜索 到由某营销公司发布的房源信息。同年1月31日，彭某、赵某与黄某、某营销 公司签订《房屋买卖合同》，黄某将案涉房屋出售给彭某、赵某，成交价为 60.8万元。某营销公司工作人员向甲联系谭某到场作律师见证，彭某、赵某于 同日支付50.8万元购房款，黄某同日向彭某、赵某交付了案涉房屋及买卖合同，约定办理房屋产权过户时支付剩余购房款10万元，同时彭某、赵某向居间 方某营销公司支付中介费6080元，支付律师见证费2000元，彭某、赵某通过 微信转给向甲，向甲给谭某转款1000元。彭某、赵某居住使用期间得知因黄某 欠某医药公司352317.19元，案涉房屋早在2020年4月被法院查封。因黄某除 案涉房产外再无其他可供执行的财产，法院发布公告明确黄某需在限期内履行 给付义务，否则将对案涉房产进行评估拍卖。彭某、赵某为保障居住权，遂于 2022年10月在法院的主持下，与某医药公司达成执行和解，代黄某支付 357879.19元(含案件受理费3292元、保全费2270元)。因案涉房屋仍登记在 某房地产开发公司名下。彭某、赵某遂于2023年诉至法院请求判令某房地产开 发公司、黄某协助变更案涉房屋权属登记，并由黄某、某营销公司、向甲、向 乙、谭某连带赔偿其损失357879.19元。

【案件焦点】

1. 为案涉房屋交易提供中介服务的工作人员向甲、向乙是代表公司的职务行为还是个人行为，因中介服务人员过失造成的经济损失是由其个人承担责任，还是由其所在的中介公司承担责任；2. 在买方无过错的情况下，出卖方黄某、中介人某营销公司和提供合同见证服务的律师谭某的责任划分及责任承担方式。

【法院裁判要旨】

湖北省恩施市中级人民法院经审理认为：关于争议焦点一，彭某、赵某向某营销公司支付中介费，向乙、向甲代表某营销公司提供中介服务系履职行为及职务行为，因其过失给当事人造成的经济损失，理应由某营销公司承担赔偿责任。

关于争议焦点二，彭某、赵某在案涉房屋交易中基于对专业机构和专业人员的信任，聘请中介公司提供中介服务，聘请律师进行见证，已经尽到了必要的审慎义务，故彭某、赵某不存在过错。黄某故意隐瞒案涉房屋重大权属瑕疵，严重违约，理应承担全部赔偿责任。同时在房地产交易中，中介方、见证律师本质上都有保障交易安全的义务。中介方有义务核实案涉房屋是否存在抵押、查封等权利限制情况并应当如实告知买受人，即使没有能力调查、核查上述信息，也应及时提醒买受人在签订合同前要进行核查确认。本案中，某营销公司既未核实亦未提醒，严重损害了委托人彭某、赵某的利益，见证律师违反了应有的高度注意义务，故中介人、见证律师就其损失应承担相应的赔偿责任。但考虑到中介公司、见证律师未尽到审查核实义务只是导致结果发生的促进因素，根据权利义务对等及公平原则，参照、借鉴侵权纠纷的责任划分方式，黄某应该承担全部赔偿责任，某营销公司、谭某承担补充赔偿责任。

综上，湖北省恩施市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条、第九百六十二条、第一千一百六十五条、第一千一百七十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、黄某、某房地产开发公司协助彭某、赵某将位于恩施市某办事处某小区房屋的产权登记至彭某、赵某名下；

二、黄某赔偿彭某、赵某经济损失257879.19元（彭某、赵某应向黄某支付的购房尾款10万元已抵减）；

三、某营销公司、谭某对上述损失承担补充赔偿责任，承担补充赔偿责任的顺序为第一顺位是某营销公司、第二顺位是谭某；

四、某营销公司退还彭某、赵某所支付的中介费6080元；

五、向甲、谭某退还彭某、赵某所支付的律师见证费2000元；

六、驳回彭某、赵某的其他诉讼请求。

一审宣判后，某营销公司提起上诉，后于二审审理过程中撤回上诉，湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十条、第一百八十二条之规定，裁定如下：

准许上诉人某营销公司撤回上诉。

【法官后语】

近年来，二手房交易市场日趋活跃，房屋中介行业随之快速兴起，为保障交易安全，基于对中介公司、见证律师专业知识的信赖，二手房买卖合同中由买卖双方、中介人共签的模式已屡见不鲜。然而，在共签模式下，若交易房屋存在权属瑕疵给买受人造成重大损失，买受人权利如何救济、有过错的中介人应承担何种责任？在尚无明确法律规定的情況下，本案的处理方式可供类案参考。

一、买受人的权利救济途径

首先，对于房屋这一特殊商品，影响其交易及价值的核心要素即为权利所属以及是否存在权利负担。若案涉合同签订于房屋被查封后，合同虽然有效但多因存在过户障碍致合同履行不能。在通常情况下，买受人可以通过诉请解除合同以实现权利救济。但本案的特殊性在于出卖人下落不明、案涉房屋系其唯一可供执行财产，若直接请求确认合同无效或解除合同则买受人将钱房两空。为避免损失扩大，买受人代出卖人偿还债务使房屋得以解封，买受人请求继续履行合同并主张办理不动产变更登记，住有所居得到基本保障。为消除房屋所设负担代出卖人偿还债务自然可以认定为因出卖人违约导致的损失，买受人基于买卖合同法律关系请求出卖人承担直接责任毋庸置疑。

二、中介人未尽如实报告义务应向买受人承担补充赔偿责任

中介人具有法定如实报告义务且报告范围覆盖影响合同订立的所有要素。中介人传递的信息是委托人决定是否订立合同和如何防范风险的重要依据，若中介人仅充当传话筒角色，对出卖人传递的信息不做任何核查，则无法向买受

人提供有效的媒介服务。实践中，如实报告义务将影响合同订立的所有因素纳入报告范围并延伸至忠实义务、风险提示义务、调查义务存在合理性。本案中，中介人未核实交易房屋的真实状态，消极履行如实报告义务，导致重要信息不实，造成委托人损失，中介人的不作为行为与损害后果之间存在间接因果关系，应承担补充赔偿责任。

（一）法理基础：信赖利益保护、利益与风险一致

中介人通过向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，向委托人收取报酬。其核心在于利用自身专业优势向委托人披露信息，促成合同订立，本质上为凝聚信赖关系。民法典将中介人的如实报告义务用法律的形式确定下来，委托人基于此法定义务而产生的特定信赖利益应受保护。中介人提供有偿服务获利的对价为信息，其必须保持高度谨慎确保信息的真实性、全面性，因其过错导致委托人利益受损，应当承担相应的风险责任。

（二）利益平衡：公平原则。补充责任是一种中间责任而并非最终责任

目前对中介人的补充责任无明确法律规定。本案中介人与出卖人无串通行为，其不作为在主观上应为过失，因此根据权利义务对等原则，参照民法典侵权责任编安全保障义务人承担补充责任后享有追偿权的规定，借鉴侵权纠纷的责任划分方式，认定出卖人承担全部赔偿责任，中介人承担补充赔偿责任。实质上即确定了中介人系有追偿权的补充责任，其赔偿责任的递补性和次序性既能填补委托人的经济损失，也能避免出卖人因违约行为获取不当利益，符合公平原则。

法律的价值引领作用要求法官作出的判决具有导向性，以弘扬公平正義的社会主义核心价值观。本案的判决结果客观上起到了倒逼中介人忠实、勤勉履行核实、审查义务，以最小成本避免后续纠纷的产生，保障买受人住有所居，促进各方诚信交易，助力“二手房”交易市场健康、有序发展。

编写人：湖北省恩施市人民法院 宁惠

房地产开发公司对未成年人按揭购房的注意
程度不够，视为向购房者提供了错误指引

—— 冯某诉某房地产开发公司房屋买卖合同案